税务师《税法一》各章重难点

第一章 税法基本原理

第一部分、本章重点难点回顾

一、税收与税法

（一）税收

（1）征税主体是国家。

（2）征税依据是政治权力（非财产权利）。

（3）征税目的是满足国家财政需要。

（4）税收分配客体是社会剩余产品。

（5）税收特征：强制性、无偿性、固定性。

（二）税法

（1）立法机关包括：全国人大及其常委会、地方人大及其常委会、行政机关。

（2）税法调整对象是税收分配中形成的权利义务关系，而不是税收分配关系。

（3）狭义税法仅指国家最高权力机关正式立法的税收法律。

（三）特点

（1）从立法过程看，税法属于制定法（不是认可，不是习惯性法规）。

（2）从法律性质看，税法属于义务性法规（不是授权性法规）。

（3）从内容看，税法具有综合性。（不是单一性）

二、税法原则

（一）税法基本原则

（1）税收法律主义

（2）税收公平主义

（3）税收合作信赖主义

（4）实质课税原则

（二）税法适用原则

1.法律优位原则：税收法律的效力高于行政法规的效力，税收行政法规的效力高于税收行政规章效力，效力高的税法高于效力低的税法 。

【关系】法律＞法规＞规章

【提示】效力低的税法与效力高的税法发生冲突，效力低的税法即无效。

2.法律不溯及既往原则：新法实施后，之前人们的行为不适用新法，而只沿用旧法 。

3.新法优于旧法原则：新法旧法对同一事项有不同规定时，新法效力优于旧法

4.特别法优于普通法原则：对同一事项两部法律分别订有一般和特别规定时，特别规定的效力高于一般规定的效力

【提示】居于特别法地位级别较低的税法，其效力可以高于作为普通法的级别较高的税法

5.实体从旧、程序从新原则：实体法不具备溯及力，而程序法在特定条件下具备一定溯及力

【提示】实体性权利义务以其发生的时间为准；而程序性问题新税法具有约束力，如税款征收方法、税务行政处罚等

6.程序优于实体原则：在税收争讼发生时，程序法优于实体法，以保证国家课税权的实现

【提示】必须事先履行税务行政执法机关认定的纳税义务

三、税收实体法

税收实体法要素：

（1）纳税义务人。

注意，纳税人、负税人、扣缴义务人（代扣代缴、代收代缴、代征代缴）的区别。

（2）课税对象。

注意区分课税对象、税目、计税依据、税源。

（3）税率。

包括比例税率、定额税率、累进税率。

（4）减税免税。

包括税基式减免、税率式减免、税额式减免。

（5）纳税环节。

（6）纳税期限。

四、税务规章——仅指税务部门规章

1.国家税务总局根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，在权限范围内制定对税务机关和税务行政相对人具有普遍约束力的税务规章。

2.税务规章权限——应当符合上位法的规定，即：没有法律或国务院的行政法规、决定、命令的依据，税务规章不得设定减损税务行政相对人权利或增加其义务；不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责。

3.权限范围

（1）设定权：税务规范性文件不得设定税收开征、停征、减免退补税、行政许可、行政审批、行政处罚、行政强制、行政事业性收费。

【提示】税务规范性文件不得溯及既往（特别规定除外）。

（2）制定权：各级税务机关的内设机构、派出机构和临时性机构，不得以自己的名义制定税务规范性文件——这类机构不具行政主体资格。

【提示】县以上税务机关有制定权。

4.制定规则：

（1）名称：不得称“条例”“实施细则”、“通知”、

“批复”等。（名称可以是办法、规定、规程、规则）

（2） 授权：上级税务机关需要下级税务机关对规章和税务规范性文件细化具体操作规定的，可以授权下级税务机关制定具体的实施办法。被授权税务机关不得将被授予的权力转授给其他机关。

（3）解释权限：由制定机关负责解释。制定机关不得将税务规范性文件的解释权授予本级机关的内设机构或下级税务机关。

5.文件发布

以公告形式发布（本级政府公报、税务部门公报、本辖区范围内公开发行的报纸或政府网站、税务机关网站）；未以公告形式发布的，不得作为税务机关执法依据。未经公告形式公布的税务规范性文件，对纳税人不具有约束力。

第二章　增值税

一、纳税义务人和扣缴义务人

（一）纳税人基本规定

1.进口：进口货物的收货人或办理报关手续的单位和个人代理进口以海关开具的完税凭证上注明的纳税人为增值税纳税人

2.资管产品：资管产品管理人

3.承租、承包、挂靠：以发包人名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该发包人为纳税人，否则以承包人为纳税人。

4.建筑合同：授权集团内其他纳税人（第三方）为发包方提供建筑服务，并由第三方直接与发包方结算工程款的，第三方为纳税人

（二）扣缴义务人

1.境外的单位或个人在境内提供应税劳务，在境内未设有经营机构的，其应纳税款以境内代理人为扣缴义务人；在境内没有代理人的，以购买者为扣缴义务人。

2.境外单位或个人在境内销售服务、无形资产或者不动产，在境内未设有经营机构的，以购买方为增值税扣缴义务人。财政部和国家税务总局另有规定的除外。

（三）纳税人分类

1.小规模纳税人：标准为年应征增值税销售额500万元及以下。

（1）销售额包括：纳税申报销售额（包括免税销售额、税务机关代开发票销售额）；稽查查补销售额；纳税评估调整销售额。

（2）纳税人确定销售额时，有扣除项目的，其应税行为年销售额按未扣除之前的销售额计算。

（3）纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额，不计入应税行为年应税销售额。

2.不办理一般纳税人登记的情况

（1）选择按小规模纳税人纳税的：非企业性单位、不经常发生应税行为的企业单位和个体户。

（2）必须按小规模纳税人纳税的：其他个人（自然人）。

二、增值税征税范围的规定

（一）销售货物

1.销售：有偿转让所有权。

2.货物：有形动产，包括电力、热力和气体。

（二）提供加工和修理修配劳务

不包括单位或个体工商户聘用的员工为本单位或雇主提供加工、修理修配劳务。

（三）销售服务

1.交通运输服务：

（1）陆路运输服务。

（2）水路运输服务（包括程租、期租业务）。

（3）航空运输服务：

①包括湿租业务、航天运输服务。

②包括运输工具舱位互换业务中，互换舱位的双方。

（4）管道运输服务。

（5）其他：

①纳税人已售票但客户逾期未消费取得的运输逾期票证收入。

②无运输工具承运业务。

2.邮政服务：

（1）邮政普遍服务。

（2）邮政特殊服务。

（3）其他邮政服务。

（四）电信服务

1.基础电信服务：利用固网、移动网、互联网提供语音通话服务，及出租出售宽带、波长等网络元素。

2.增值电信服务：提供短信、电子数据和信息传输及应用服务、互联网接入服务等。

（五）建筑服务

1.工程服务。

2.安装服务：包括固话、有线电视、宽带、水、电、燃气、暖气等收取的安装费、初装费、扩容费等。

3.修缮服务。

4.装饰服务。

5.其他建筑服务：如钻井（打井）、拆除建筑物、平整土地、园林绿化等。

（六）金融服务

1.贷款服务：

（1）各种占用、拆借资金取得的收入、融资性售后回租、罚息、票据贴现等取得的利息。

（2）以货币资金投资收取的固定利润、保底利润，征收增值税。

（3）金融商品持有期间（含到期）取得的非保本收益，不征收增值税。

2.直接收费金融。

3.保险服务。

4.金融商品转让：纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让。

（七）现代服务

1.研发和技术服务。

2.信息技术服务。

3.文化创意服务：

（1）包括设计服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。

（2）宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动，按“会议展览服务”缴纳增值税。

4.物流辅助服务：包括航空服务、港口码头服务（包括港口设施经营人收取的港口设施保安费）、货运客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务、收派服务。

5.租赁服务（融资租赁和经营性租赁）：

（1）融资性售后回租按金融服务。

（2）水路运输的光租业务、航空运输的干租业务属于有形动产租赁服务。

（3）将不动产或飞机、车辆等动产的广告位出租给其他单位或个人用于发布广告属于租赁服务。

（4）车辆停放服务、道路通行服务（包括过路费、过桥费、过闸费等）属于不动产租赁服务。

6.鉴证咨询服务：翻译服务、市场调查服务属于咨询服务。

7.广播影视服务。

8.商务辅助服务：纳税人提供武装守护押运、拍卖行受托拍卖取得的手续费或佣金，按照商务辅助服务征收增值税。

9.其他现代服务：

（1）纳税人安装运行后的电梯提供的维修保养服务，按照其他现代服务征收增值税。

（2）为客户办理退票而向客户收取的退票费、手续费等，按照其他现代服务征收增值税。

（八）生活服务

1.文化体育服务：纳税人在游览场所经营索道、摆渡车、电瓶车、游船等取得的收入，按照“文化体育服务”缴纳增值税。

2.教育医疗服务：是指提供学历教育服务、非学历教育服务、教育辅助服务的业务活动。

3.旅游娱乐服务：包括旅游服务和娱乐服务。

4.餐饮住宿服务：

（1）纳税人以长（短）租形式出租酒店式公寓并提供配套服务的，按照住宿服务缴纳增值税。

（2）提供餐饮服务的纳税人销售的外卖食品，按餐饮住宿服务征收增值税。

5.居民日常服务。

6.其他：植物养护服务属于其他生活服务。

（九）销售无形资产

1.范围：包括技术、商标、著作权、商誉、自然资源使用权（包括土地使用权）和其他权益性无形资产（如连锁经营权、代理权、网络游戏虚拟道具、域名、肖像权、冠名权、转会费等）。

2.纳税人通过省级土地行政主管部门设立的交易平台转让补充耕地指标，按照销售无形资产缴纳增值税，税率为6%。

（十）销售不动产

在转让建筑物或者构筑物时一并转让其所占土地的使用权的，按照销售不动产缴纳增值税。

三、视同销售的征税规定

1.将货物交付他人代销。

2.销售代销货物。

3.设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送到其它机构用于销售（关注条件），但相关机构设在同一县（市）的除外。

4.将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目。

5.将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费。

6.将自产、委托加工或购买的货物作为投资，提供给其他单位或个体工商户。

7.将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者。

8.将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送给其他单位和个人。

9.视同销售服务、无形资产或者不动产：

（1）单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。

（2）单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。

【关于视同销售的总结】视同销售货物和视同销售服务的差异

1.单位或者个体工商户为员工提供应税服务——不纳增值税；

2.自产货物作为职工福利——视同销售纳增值税。

3.无偿提供公益事业的服务——不纳增值税；

4.自产货物无偿赠送公益事业——视同销售纳增值税。

【说明】一般的公益捐赠货物，视同销售缴纳增值税；向目标脱贫地区的单位和个人捐赠，不纳增值税。

四、混合销售行为和兼营行为的征税规定

1.混合销售：

（1）含义：一项销售行为如果既涉及货物又涉及服务，为混合销售。

（2）税务处理：

①从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为，按照销售货物缴纳增值税。

②其他单位和个体工商户的混合销售行为，按照销售服务缴纳增值税。

（3）纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时，提供建筑安装服务，不属于混合销售，应分别核算销售货物13%和建筑服务9%的销售额。

2.兼营：

（1）含义：指纳税人的经营范围既包括销售货物和加工修理修配劳务，又包括销售服务、无形资产或者不动产。

（2）税务处理：

①分别核算：适用不同税率或者征收率的销售额。

②未分别核算销售额：从高税率或征收率征税。

五、13%税率、9%税率和6%税率

（1）13%税率：多数货物的销售或进口、加工修理修配劳务、有形动产租赁服务。

（2）9%税率：

①销售或进口税法列举的货物：

a.粮食等农产品、食用植物油、食用盐。

b.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品。

c.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物。

d.饲料、化肥、农药、农机、农膜，等等。

②建筑服务、不动产租赁、销售不动产、转让土地使用权、交通运输服务、邮政服务、基础电信服务。

（3）6%税率：增值电信服务、现代服务（租赁除外）、金融服务、生活服务、销售无形资产（转让土地使用权除外）。

六、税收优惠（此处罗列常考项目）

（一）法定免税项目

1.农业生产者销售自产农产品。

2.避孕药品和用具。

3.古旧图书。

4.外国政府、国际组织无偿援助的进口物资和设备。

5.由残疾人的组织直接进口供残疾人专用的物品。

6.销售的自己使用过的物品（动产）：指其他个人自己使用过的物品。

（二）特点免税项目

1.对承担粮食收储任务的国有粮食购销企业销售的粮食。

2.大豆也实行上述政策，并可对免税业务开具增值税专用发票。

3.销售政府储备食用植物油。

4.销售饲料免征增值税。包括：单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复合预混料、浓缩饲料。宠物饲料（9%）不属于免征增值税的饲料。

5.蔬菜流通环节（批发、零售）免征增值税。

6.部分鲜活肉蛋产品流通环节（批发、零售）免征增值税。

7.对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

（三）销售服务：合计21项

1.托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务。

2.养老机构提供的养老服务。

3.残疾人福利机构提供的育养服务。

4.婚姻介绍服务。

5.殡葬服务。

6.残疾人员本人为社会提供的服务。

7.学生勤工俭学提供的服务。

8.农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治。

9.纪念馆、博物馆、文化馆、文物保护单位管理机构、美术馆、展览馆、书画院、图书馆在自己的场所提供文化体育服务取得的第一道门票收入。

10.寺院、宫观、清真寺和教堂举办文化、宗教活动的门票收入。

11.福利彩票、体育彩票的发行收入。

12.社会团体收取的会费。

13.医疗机构提供的医疗服务。

14.从事教育的学校提供的教育服务。

15.军队转业干部就业

16.随军家属就业。

17.符合条件的合同能源管理服务。

18.台湾航运公司、航空公司从事海峡两岸海上直航、空中直航业务在大陆取得的运输收入。

19.纳税人提供的直接或者间接国际货物运输代理服务。

20.对铁路系统内部单位为本系统修理货车的业务。

21.法律援助补贴。

（四）关于个人转让住房

1.北、上、广、深4地——划分住宅性质、购置时间

（1）普通住宅——满2年免税，不满2年全额缴纳增值税（5%）

（2）非普通住宅——不满2年全额缴纳增值税，满2年差额缴纳增值税（销售收取减去购买住房价款后的余额按照5%）

2.其他城市——只划分购置时间。（非北上广深的其他城市）

（1）个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税；

（2）个人将购买2年以上（含2年）的住房对外销售的，免征增值税。

（五）金融服务（罗列部分）

1.国家助学贷款、国债、地方债等利息免税

2.保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入。

3.金融同业往来利息收入。

4.创新企业境内发行存托凭证（CDR）

（六）海南自贸港

1.离岛免税：

（1）自2020年7月1日起，离岛免税政策免税的税种为关税、进口环节增值税和消费税

（2）自2020年11月1日起，海南离岛免税店销售离岛免税商品，免征增值税和消费税。

2.进出岛航班加注保税航油

全岛封关运作前，允许进出海南岛国内航线航班在岛内国家正式对外开放航空口岸加注保税航油，对其加

注的保税航油免征关税、增值税和消费税，自愿缴纳进口环节增值税的，可在报关时提出。

（七）临时减免

1.孵化服务：国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间对其向在孵对象提供孵化服务取得的收入，免征增值税。（是指为在孵对象提供的经纪代理、经营租赁、研发和技术、信息技术和鉴证咨询服务。）

2.社区家庭服务业：为社区提供养老、托育、家政等服务的机构，提供社区养老、托育、家政服务取得的收入

3.国产抗艾滋病病毒药，免征生产环节和流通环节增值税

4.农村饮水安全工程：饮水工程运营管理单位向农村居民提供生活用水取得的自来水销售收入。

5.对科普单位的门票收入，以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入。

6.对金融机构向农户、小型企业、微型企业和个体工商户发放小额贷款取得的利息收入

7.扶贫货物捐赠：对单位或者个体工商户将自产、委托加工或购买的货物通过公益性社会组织、县级及以上人民政府及其组成部门和直属机构，或直接无偿捐赠给目标脱贫地区的单位和个人，免征增值税。

（八）小规模纳税人阶段性减免

1.在 2023.1.1－2027.12.31 期间，小规模纳税人增值税政策：

适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税

销售额＝含税销售额÷（1＋1%）

2.增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 10 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 30 万元）的，免征增值税。

3.小规模纳税人发生的增值税应税销售行为，合计月销售额超过 10 万元，但是扣除本期发生的销售不动产的销售额未超过 10 万元的，其销售的货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。

4.适用增值税差额征税政策的小规模纳税人，以差额后的销售额确定是否可以享受免征增值税政策

（九）二手车经销企业销售旧车

1.对二手车经销企业销售旧车减按销售额 0.5%征收增值税。

2.销售额＝含税销售额÷（1＋0.5%）

（十）免征图书批发、零售环节增值税

（十一）增值税即征即退：

1.纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。即征即退的退税比例五档：30%、50%、70%、90%、100%。

2.飞机维修劳务：增值税实际税负超 6%的部分即征即退。

3.软件产品

（1）一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品）：按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策：

（2）即征即退税额＝当期软件产品增值税应纳税额－当期软件产品销售额×3%

（3）当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计-当期计算机硬

件、机器设备销售额

4.安置残疾人：

安置残疾人的单位和个体工商户，按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税——每人每月当地月最低工资标准的4倍确定。

5.黄金期货交易：上海期货交易所会员和客户通过上海期货交易所销售标准黄金：

（1）发生实物交割但未出库的，免征增值税；

（2）发生实物交割并已出库的，由税务机关按照实际交割价格代开增值税专用发票，并实行增值税即征即退的政策。

6.铂金及铂金制品：

（1）对进口铂金免征进口环节增值税；

（2）国内铂金生产企业自产自销的铂金，增值税即征即退。

7.提供管道运输服务：增值税实际税负超3%的部分即征即退。

8.经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超3%的部分实行增值税即征即退政策。

9.销售自产的利用风力生产的电力产品：增值税即征即退50%的政策。

（十二）扣减增值税规定

1.自主就业退役士兵从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在3年（36个月，下同）内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%。

2.企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮50%。

3.脱贫人口，从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在3年（36个月，下同）内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%。

4.企业招用脱贫人口，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮30%。

5.增值税纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费，可在增值税应纳税额中全额抵减。

七、零税率和征收率

1.零税率：

出口特定货物、劳务或境内单位和个人发生的特定跨境应税行为适用。

2.征收率：

（1）3%：一般情形下均适用，除适用5%征收率以外的。

（2）5%：

①销售不动产：

a.小规模纳税人销售不动产。

b.一般纳税人销售2016年4月30日前的不动产，选择简易计税。

②不动产租赁：

a.小规模纳税人出租不动产。

b.一般纳税人出租2016年4月30日前的不动产，选择简易计税。

③转让土地使用权：

转让2016年4月30日前取得的土地使用权，差额简易计税。

④劳务派遣服务：选择差额计税。

⑤安全保护服务：选择差额计税。

⑥人力资源外包服务：一般纳税人选择简易计税。

八、销项税额

（一）一般销售方式的销售额

1.销售额包括：

（1）向购买方收取的全部价款。

（2）向购买方收取的各种价外费用。

【注意】价外收入视为含税，在并入销售额征税时应价税分离。

2.销售额不包括：

（1）向购买方收取的销项税额。

（2）受托加工应征消费税的货物，而由受托方代收代缴的消费税。

（3）符合条件的代垫运费：承运部门的运费发票开具给购买方，并且由纳税人将该项发票转交给购买方。

（4）代为收取的政府性基金或者行政事业性收费。

（5）销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费，以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。

（二）特殊销售方式的销售额

1.以折扣方式销售货物——三种折扣：

（1）折扣销售（会计为商业折扣，折扣销售目的是促销）同一张发票上“金额”栏分别注明的，可以按折扣后的销售额征收增值税

（2）销售折扣（会计为现金折扣，销售折扣目的是为了让客户早点付款，有一定的融资目的）销售折扣不能从销售额中扣除。

（3）销售折让（目的是保持商业信誉）

一般纳税人因销货退回和折让而退还给购买方的增值税额，从发生销货退回或折让当期的销项税额中扣减。销售折让可以通过开具红字增值税专用发票从销售额中扣减。

2.以旧换新销售货物：

税法规定：纳税人采取以旧换新方式销售货物的（金银首饰除外），应按新货物的同期销售价格确定销售额。

3.还本销售：

税法规定：不得从销售额中减除还本支出。

4.以物易物：

税法规定：双方都应作购销处理。以各自发出的货物核算销售额并计算销项税额，以各自收到的货物核算购货额并计算进项税额。

5.直销企业增值税销售额确定：

（1）直销企业——直销员——消费者：

销售额为向直销员收取的全部价款和价外费用。

（2）直销企业（直销员）——消费者：

销售额为向消费者收取的全部价款和价外费用。

6.包装物押金计税问题

（1）一般规定：

①纳税人为销售货物而出租出借包装物收取的押金，单独记账核算的，时间在1年内又未过期的，不并入销售额征税。

②对收取的包装物押金，逾期（超过12个月）并入销售额征税：

应纳增值税＝逾期押金÷（1＋税率）×税率

（2）对酒类产品包装物押金：

①对销售除啤酒、黄酒外的其他酒类产品收取的包装物押金，无论是否返还以及会计上如何核算，均应并入当期销售额征税。

②啤酒、黄酒包装物押金根据是否逾期处理。

7.销售退回或销售折让计税问题——调整销项税

8.贷款服务，以提供贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入为销售额。

9.直接收费金融服务，以提供直接收费金融服务收取的手续费、佣金、酬金、管理费、服务费、结算费等为销售额。

（三）视同销售行为销售额的确定

纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的，主管税务机关按下列顺序核定其计税销售额：

1.按纳税人最近时期同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均销售价格确定。

2.按其他纳税人最近时期同类货物、服务、无形资产或者不动产的平均销售价格确定。

3.以上方法均不能确定，可按组成计税价格确定销售额：

组成计税价格＝成本×（1＋成本利润率）

4.属于应征消费税的货物，其组成计税价格中应加入消费税税额，成本利润率按消费税法规定。

组成计税价格＝成本×（1＋成本利润率）＋消费税税额

＝成本×（1＋成本利润率）÷（1－消费税税率）（如果是卷烟和白酒，还需要在上述公式分子加上从量消费税）

（四）差额计税销售额

1.现代服务：

（1）经纪代理服务：以取得的全部价款和价外费用，扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政

事业性收费后的余额为销售额。

（2）纳税人提供签证代理服务：以取得的全部价款和价外费用，扣除向服务接受方收取并代为支付给外交部和外国驻华使（领）馆的签证费、认证费后的余额为销售额。

（3）客运场站服务：取得的全部价款和价外费用扣除支付给承运方运费后的余额为销售额，从承运方取得的增值税专用发票注明的增值税，不得抵扣。

（4）航空运输服务：扣除代收的机场建设费和代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款为销售额。

（5）航空运输销售代理企业的销售额：

①提供境外航段机票代理服务：扣除向客户收取并支付给其他单位或者个人的境外航段机票结算款和相关费用后的余额为销售额。

②提供境内机票代理服务：扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。

（6）劳务派遣服务、人力资源外包业务：

①一般纳税人

一般计税方法（6%）——全额

选择差额纳税（5%）——全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利、社保、住房公积金后的余额

②小规模纳税人

选择差额纳税（5%）——全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利、社保、住房公积金后的余额

简易计税方法（3%）——全额（具体是按照 1%还是 3%题目会说明）

2.生活服务：

（1）纳税人提供旅游服务：可选择以取得的全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。

（2）境外单位通过教育部考试中心及其直属单位在境内开展考试：以取得的考试费收入扣除支付给境外单位考试费后的余额为销售额，按提供“教育辅助服务”缴纳增值税。

3.金融服务

（1）金融商品转让：——以卖出价扣除买入价后的余额为销售额。

转让金融商品出现的正负差，按盈亏相抵后的余额为销售额。若相抵后出现负差，可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵，但年末时仍出现负差的，不得转入下一个会计年度。

（2）融资性售后回租和融资租赁：

经中国人民银行、商务部、银监会批准从事融资租赁业务的试点纳税人：

①融资性售后回租服务（金融服务，6%）：全部价款和价外费用（不含本金）扣除对外支付的借款利息、发行债券利息后的余额。

②融资租赁服务（租赁服务，13%或 9%）：全部价款和价外费用扣除支付的借款利息、发行债券利息和车辆购置税后的余额。

八、准予从销项税额中抵扣的进项税额

（一）凭票抵扣进项税额

1.增值税专用发票，包括税局代开专用发票、含税控机动车销售统一发票。

2.海关进口增值税专用缴款书

3.代扣代缴增值税的完税凭证

4.特别情形

（1）公路通行费——凭票抵扣，“公路通行费增值税电子普通发票”上注明的税额。

（2）桥、闸通行费——自行计算抵扣，

桥、闸通行费可抵扣进项税额＝通行费发票上注明的金额÷（1＋5%）×5%（高速公路 3%、其他公路 5%）

（二）计算抵扣

1.购进农产品计算抵扣进项税额：

（1）购进免税农产品——销售时仍为农产品（9%）

即：直接从农业生产者手中购进，取得农产品销售发票或开具收购发票，进项税额以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和 9%的扣除率计算。

（2）购进已税农产品——销售时仍为农产品（9%）：

①取得一般纳税人开具的增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书：依法定扣税凭证上的增值税额为进项税额（9%）；

②从按照简易计税方法依照 3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的，以增值税专用发票上注明的金额和 9%的扣除率计算进项税额。

（3）购进免税或已税农产品——加工为非农产品（13%）后销售：

纳税人购进用于生产销售或委托加工 13%税率货物的农产品，按照 10%（即：9%＋1%）的扣除率计算进项税额。（先按 9%抵扣，领用当期再多抵扣 1%）

（4）购进全环节免税的农产品：

纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票，不得作为计算抵扣进项税额的凭证。

（5）收购烟叶的进项税额：

烟叶进项税额＝（收购烟叶实付价款总额＋烟叶税应纳税额）×扣除率

烟叶税应纳税额＝收购烟叶实付价款总额×税率（20%）

【提示 1】收购烟叶实付价款包含补贴（10%）。

【提示 2】两公式合并后：

烟叶进项税额＝实付价款总额×（1＋20%）×扣除率（9%或 10%）

九、不得从销项税额中抵扣的进项税额

1.不予抵扣的进项税额：

（1）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、固定资产、无形资产和不动产。

【注意】涉及的固定资产、无形资产、不动产，仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产、不动产；发

生兼用于上述项目的可以抵扣。

（2）非正常损失的购进货物，及相关劳务、交通运输服务。

（3）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物、相关劳务、交通运输服务。

（4）非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

（5）非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。

（6）购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。

2.进项税额转出：

（1）原来抵多少现在就转出来多少

（2）按发生时成本计算

（3）按公式分比例计算

不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额＋免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额

（4）不动产项目不得抵扣的进项税额＝已抵扣进项税额×不动产净值率

十、先进制造业企业、集成电路企业、工业母机企业加计抵减政策

1.先进制造业企业加计抵减政策：允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

2.集成电路企业加计抵减政策：允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业（以下称集成电路企业），按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税。

3.工业母机企业加计抵减政策：对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计 15%抵减企业应纳增值税税额。

4.计算

①抵减前的应纳税额等于零的，当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减。

②抵减前的应纳税额大于零，且大于当期可抵减加计抵减额的，当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减。

③抵减前的应纳税额大于零，且小于或等于当期可抵减加计抵减额的，以当期可抵减

加计抵减额抵减应纳税额至零；未抵减完的当期可抵减加计抵减额，结转下期继续抵减。

十一、增值税留抵税额退税制度

1.一般企业纳税人

自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。

（1）同时符合以下条件的纳税人，可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额：

①自 2019 年 4 月税款所属期起，连续六个月增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于 50 万元。

②纳税信用等级为 A 级或者 B 级。

③申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形。

④申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上。

⑤自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返（退）政策。

（2）退还的增量留抵税额计算公式：

允许退还的增量留抵税额＝增量留抵税额×进项构成比例×60%

【提示】进项构成比例：2019 年 4 月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票（含带有“增值税专用发票”字样全面数字化的电子发票、税控机动车销售统一发票）、收费公路通行费增值税电子普通发票、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。

2.小微企业、制造业、批发零售等行业纳税人

（1）同时符合以下条件的纳税人，可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额：

①纳税信用等级为 A 级或者 B 级。

②申请退税前 36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形。

③申请退税前 36 个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上。

④自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退、先征后返（退）政策。

（2）退还的增量留抵税额计算公式：

允许退还的增量留抵税额＝增量留抵税额×进项构成比例×100%

允许退还的存量留抵税额＝存量留抵税额×进项构成比例×100%

（3）纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为：

①适用免抵退税办法的，应先办理免抵退税，之后仍符合规定条件的，可以申请退还留抵税额；

②适用免退税办法的，相关进项税额不得用于退还留抵税额。

（4）增值税即征即退、先征后返（退）与留抵退税的衔接

2019 年 4 月 1 日起已取得留抵退税款的：

①不得再申请享受增值税即征即退、先征后返（退）。

②纳税人可以在 2022 年 10 月 31 日前一次性将已取得的留抵退税款全部缴回后，按规定申请享受增值税即征即退、先征后返（退）。

十二、一般纳税人简易计税方法

（一）适用 3%征收率的范围

1.“货物”：

（1）自产货物可选择适用简易计税方法的销售：如自来水；商品混凝土；建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料等；县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力；以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖瓦石灰。

（2）暂按简易计税方法：寄售商店代销寄售物品（包括居民个人寄售的物品在内）；典当业销售死当物品。

2.可选择简易计税方法计税的销售“服务”：

（1）公共交通运输服务。

（2）电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务。

（3）提供物业管理服务的纳税人，向服务接受方收取的自来水水费，以扣除其对外支付的自来水水费后的余额。

（4）非企业性单位中的一般纳税人提供的研发和技术服务、信息技术服务、鉴证咨询服务，以及销售技术、著作权等无形资产，提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。

（5）一般纳税人提供非学历教育服务、教育辅助服务。

（6）一般纳税人提供的建筑服务：

①以清包工方式提供的建筑服务。

②为甲供工程提供的建筑服务。

③销售自产机器设备的同时提供安装服务，应分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可按简易计税方法。

④销售外购机器设备的同时提供安装服务，如果已经按照兼营的有关规定，分别核算机器设备和安装服务的销售额，安装服务可按简易计税方法。

⑤为建筑工程老项目提供的建筑服务。

⑥跨县（市）提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额，按照3%的征收率计算应纳税额。

（二）适用5%征收率

1.销售不动产或经营租赁不动产的老项目，选择简易方法。

2.房地产开发企业销售自行开发的房地产老项目。

销售不动产（老项目）：取得的全部价款和价外费用减去该项不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额。

3.转让营改增前取得的土地使用权：取得的全部价款和价外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额。

4.收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通行费。

5.生产销售新支线飞机。

6.住房租赁企业出租住房政策：

（1）一般纳税人向个人出租住房：可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税，或适用一般计税方法计算缴纳增值税。

（2）小规模纳税人向个人出租住房：按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税。

（3）适用上述简易计税方法并进行预缴的，减按1.5%预征率预缴增值税。

十三、增值税退（免）税的计税依据

（一）生产企业

1.出口货物劳务（进料加工复出口货物除外）

计税依据：出口货物、劳务的实际离岸价（FOB）

2.进料加工复出口货物

计税依据：出口货物离岸价-出口货物所含的海关保税进口料件的金额

3.国内购进无进项税额且不计提进项税额的免税原材料加工后出口的货物

计税依据：出口货物离岸价-出口货物所含的国内购进免税原材料金额

（二）外贸企业1.出口货物

计税依据：购进出口货物的增值税专用发票注明的金额或海关进口增值税专用缴款书注明的完税价格

2.出口委托加工修理修配货物

计税依据：加工修理修配费用增值税专用发票注明的金额

（三）零税率应税服务

1.实行“免抵退税”办法

计税依据：清算后的实际运输收入；应税服务收入

2.实行“免退税”办法

计税依据：购进应税服务的增值税专用发票或税收缴款凭证上的金额

十四、增值税免抵退税和免退税的计算

（一）增值税“免抵退”的计算——以生产企业为例

1.计算公式：

（1）当期应纳税额的计算

当期应纳税额＝当期内销销项税额-（当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额）＝<0

当期不得免征和抵扣税额＝当期出口货物离岸人民币价×（出口货物适用税率-出口货物退税率）

【提示】如果使用进料加工免税进口料件，则：

当期不得免征和抵扣税额＝（当期出口货物离岸人民币价－当期免税购进原材料价格）×（出口货物适用税率－出口货物退税率）

（2）当期免抵退税额的计算

当期免抵退税额

＝当期出口货物离岸价人民币价×出口货物退税率

【提示】如果使用进料加工免税进口料件，则：

当期免抵退税额＝（当期出口货物离岸价人民币价－当期免税购进原材料价格）×出口货物退税率

（3）当期应退税额和免抵税额的计算

比较上述（1）和（2）确定较小者为应退税额。

（4）免抵税额倒挤确定。

2.“免、抵、退”计算步骤总结：

（1）剔税：当征税率>退税率时：

不得免抵税额（进项税转出）＝出口价×（征％－退％）

（2）抵税：应纳税额

＝[内销销项税额－（进项税－剔税）－上期末抵扣]=<0

（3）尺度：免抵退税额（限额）＝出口价×退税率

（4）比较：应退税额＝（2）与（3）中较小者

（5）倒挤：免抵税额

十五、转让不动产增值税征收管理

1.自建项目：

（1）一般计税方法：

预缴税额＝转让全额÷（1＋5％）×5％

应纳税额＝转让全额÷（1＋9％）×9％－进项税额－预缴

（2）简易计税方法：

预缴税款＝转让全额÷（1＋5%）×5%

应纳税额＝同预缴

2.非自建项目：

（1）一般计税方法：

预缴税款＝（取得的全部价款和价外费用－不动产购置原价或取得不动产时的作价）÷（1＋5%）×5%

应纳税额＝转让全额÷（1＋9%）×9%－进项税额－预缴

（2）简易计税方法：

预缴税款＝（取得的全部价款和价外费用－不动产购置原价或取得不动产时的作价）÷（1＋5%）×5%

应纳税额＝同预缴

【提示】一般纳税人销售其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法计税；也可以选择适用一般计税方法计税。

一般纳税人销售其2016年4月30日后取得的不动产，只能适用一般计税方法。

小规模纳税人销售其取得的不动产，只能采用简易计税方法。

3.征收管理：

纳税人销售不动产，应按规定向不动产所在地主管税务机关预缴税款，向机构所在地主管税务机关申报纳税。

十六、提供不动产经营租赁服务增值税征收管理

1.一般纳税人：

①一般计税方法：

预缴税款＝含税销售额÷（1＋9%）×3%

应纳税额＝含税销售额÷（1＋9%）×9%－进项税额－预缴

②选择简易计税方法：

预缴税款＝含税销售额÷（1＋5%）×5%

应纳税额＝同预缴

2.小规模纳税人、个体户、个人出租非住房：

只能简易计税：

预缴税款＝含税销售额÷（1＋5%）×5%

应纳税额＝同预缴（其他个人无需预缴，直接申报）

3.个人、个体户出租住房：

简易计税：

预缴税款＝含税销售额÷（1＋5%）×1.5%

应纳税额＝同预缴（其他个人无需预缴，直接申报）

4.征收管理：

（1）不动产所在地与机构所在地不在同一县（市、区）的，纳税人应向不动产所在地主管税务机关预缴税款，向机构所在地主管税务机关申报纳税。

（2）其他个人出租住房，无需预缴，向不动产所在地主管税务机关申报纳税。

十七、跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理

1.一般纳税人：

①一般计税方法：

预缴税款＝（含税销售额－支付的分包款）÷（1＋9%）×2%

应纳税额＝含税销售额÷（1＋9%）×9%－进项税额－预缴

②选择简易计税方法：

预缴税款＝（含税销售额－支付的分包款）÷（1＋3%）×3%

应纳税额＝同预缴

2.小规模纳税人：

只能简易计税：

预缴税款＝（含税销售额－支付的分包款）÷（1＋3%）×3%

应纳税额＝同预缴

3.征收管理：

纳税人跨县（市、区）提供建筑服务应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款，向机构所在地主管税务机关申报纳税。

十八、房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理（只讲一般纳税人）

1.采取预收款方式销售自行开发的房地产项目，应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税。

2.销售自行开发的房地产项目：自行开具增值税专用发票；向其他个人销售，不得开具增值税专用发票。

【一般纳税人不同计税方法税务处理】

1.一般计税方法

（1）项目所在地预缴税款：

应预缴税款＝预收款÷（1＋9%）×3%（预征率）

收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税。

（2）机构所在地申报纳税：

应纳增值税＝（销售额＋价外收入）÷（1＋9%）×9%－进项税额－已预缴税款

（3）销售额可差额计税：扣除“支付的土地价款”，是指向政府、土地管理部门或受政府委托收取土地价款的单位直接支付的土地价款。（也就是说如果土地不是从政府处取得，则不能扣除，比如从别的开发商手上取得的土地支付的价款就不能扣除）

2.简易计税方法

（1）项目所在地预缴税款：

应预缴税＝预收款÷（1＋5%）×3%（预征率）

（2）机构所在地申报纳税：

应纳税款＝销售额÷（1＋5%）×5%－已预缴税款（不可以抵扣进项税）

十九、纳税义务发生时间

1.采取直接收款方式销售货物，不论货物是否发出，均为收到销售额或取得索取销售额的凭据的当天。

2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物，为发出货物并办妥托收手续的当天。

3.采取赊销和分期收款方式销售货物，为书面合同约定的收款日期的当天。无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天。

4.采取预收货款方式销售货物，为货物发出的当天。

5.委托其他纳税人代销货物，为收到代销单位销售的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天；未收到代销清单及货款的，其纳税义务发生时间为发出代销货物满180天的当天。

6.销售应税劳务，为提供劳务同时收讫销售款或取得索取销售款的凭据的当天。

7.发生除代销以外的视同销售货物行为，为货物移送的当天。

8.纳税人从事金融商品转让的，为金融商品所有权转移的当天。金融企业发放贷款后，自结息日起90天内发生的应收未收利息，按规定缴纳增值税，自90天后发生应收未收利息不缴纳增值税，待实际收到利息时按规定缴纳增值税。

9.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的，其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。

10.增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。

11.纳税人提供建筑服务，被工程发包方从应支付的工程款中扣押的质押金、保证金，未开具发票的，以纳税人实际收到质押金、保证金的当天为纳税义务发生时间。

第三章　消费税

一、消费税税目

1.烟：

（1）卷烟（甲类卷烟和乙类卷烟、复合计税、生产＋批发环节纳税）。

（2）雪茄烟。

（3）烟丝。

（4）电子烟。（生产＋批发环节纳税，从价定率计税）

2.酒：

（1）白酒。

（2）黄酒。

（3）啤酒。

（4）其他酒。

①娱乐业、饮食业自制啤酒征收消费税。

②调味料酒不征消费税。

3.高档化妆品：

舞台、戏剧、影视演员化妆用的上妆油、卸妆油、油彩、发胶和头发漂白剂等，不属于本税目征收范围。

4.贵重首饰及珠宝玉石：

金银首饰、铂金首饰、钻石及钻石饰品，零售环节征收消费税。

5.鞭炮、焰火：

体育上用的发令纸、鞭炮药引线不属于应税消费品。

6.成品油：汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油

（1）免税：符合条件的纯生物柴油；成品油生产企业在成品油生产过程中，作为燃料、动力及原料消耗掉的自产成品油；变压器油、导热类油等绝缘油类产品；纳税人以回收的废矿物油为原料生产的润滑油基础油、汽油、柴油等工业油料

（2）需要征税的项目：（关注单选、多选）烷基化油、合芳烃、重芳烃、混合碳八、稳定轻烃、轻油、轻质煤焦油、石油醚、粗白油、轻质白油、部分工业白油

（3）暂缓征收：航空煤油、航天煤油

7.摩托车：

气缸容量250毫升（不含）以下的小排量摩托车不征消费税。

8.小汽车：

（1）乘用车。

（2）中轻型商用客车。

（3）超豪华小汽车（零售环节，不含增值税价格130万元及以上）

9.高尔夫球及球具。

10.高档手表（不含增值税每只10000元（含）及以上）。

11.游艇。

12.木制一次性筷子。

13.实木地板：

包括实木地板、实木复合地板、实木指接地板、未经涂饰素板、漆饰地板。

14.电池：无汞原电池、金属氢化物镍蓄电池、锂原电池、锂离子蓄电池、太阳能电池、燃料电池和全钒液流电池免征消费税。

15.涂料：施工状态下挥发性有机物含量低于420克/升（含）的涂料不征收消费税。

二、消费税税率

1.税率形式：

（1）比例税率：大多数消费品均适用。

（2）定额税率：啤酒、黄酒、成品油。

（3）复合计税：白酒、卷烟。

2.加征环节适用的消费税税率：

（1）卷烟批发环节：11%＋0.005元/支（或者250元/箱）

（2）电子烟批发环节：11%

（3）超豪华小汽车零售环节：10%。

3.从高适用税率：

（1）兼营不同税率应税消费品：

①分别核算，分别计税；

②未分别核算，从高计税。

（2）将不同税率消费品组成成套消费品销售：从高计税。

三、从价定率计征的计税依据

销售额＝全部价款＋价外费用＝含增值税的销售额÷（1＋增值税税率或征收率）

其中，不包括：

（1）同时符合条件的代垫运输费用。

（2）同时符合条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费。

四、包装物的规定：

1.应税消费品连同包装物销售的，无论包装物是否单独计价，也不论在会计上如何核算，均应并入应税消费品的销售额中征收消费税。

2.包装物押金：一般在收取时不并入销售额中征税。但对逾期未收回的包装物不再退还的和已收取一年以上的押金，应并入应税消费品的销售额，按应税消费品适用税率征收消费税。

3.既作价随同应税消费品销售的，又另外收取的包装物押金，凡纳税人在规定的期限内不予退还的，均应并入应税消费品的销售额，按照应税消费品的适用税率征收消费税。

4.酒类产品生产企业销售酒类产品（不包括啤酒、黄酒）而收取的包装物押金，无论押金是否返还及会计上如何核算，均应并入酒类产品销售额中征收消费税。

五、特殊销售的情形

1.纳税人通过自设非独立核算门市部销售的自产应税消费品，应当按照门市部对外销售额或者销售数量计算征收消费税

2.套装产品的计税依据：纳税人将自产的应税消费品与外购或自产的非应税消费品组成套装销售的，以套装产品的销售额为计税依据计算消费税。（注意不是按照最高价）

3.应税消费品用于其他方面的规定（换抵投）

纳税人自产的应税消费品用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务等方面，应当按纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据。

（换抵投消费税按最高，增值按平均）

六、从量定额计征的计税依据

从量定额计征消费税的计税依据，具体如下：

（1）销售应税消费品：销售数量。

（2）自产自用应税消费品：移送使用数量。

（3）委托加工应税消费品：纳税人收回的应税消费品数量。

（4）进口应税消费品：海关核定的应税消费品进口征税数量。

复合计征的计税依据（卷烟＋白酒）

应纳税额＝销售额×比例税率＋销售数量×定额税率

七、卷烟最低计税价格的核定

1.核定范围：卷烟生产企业在生产环节销售的所有牌号、规格的卷烟。

2.计税价格：由国家税务总局按照卷烟批发环节销售价格扣除卷烟批发环节批发毛利核定并发布。

某牌号、规格卷烟计税价格＝批发环节销售价格×（1－适用批发毛利率）

3.计税销售额的确定：实际销售价格与核定计税价格孰高原则。

八、酒类计税依据的特殊问题

1.白酒——最低计税价格核定

（1）核定范围：

①白酒生产企业销售给销售单位的白酒，生产企业消费税计税价格为销售单位对外销售价格（不含增值税）70%以下的，税务机关应核定消费税最低计税价格。

②自2015年6月1日起，纳税人将委托加工收回的白酒销售给销售单位，消费税计税价格为销售单位对外销售价格（不含增值税）70%以下的，也应核定消费税最低计税价格。

（2）白酒消费税最低计税价格由白酒生产企业自行申报，税务机关核定。

九、自产自用应税消费品的计税依据和应纳税额的计算

1.用于连续生产应税消费品的：不纳消费税。

2.用于其他方面：于移送使用时缴纳消费税。

3.自产自用应税消费品的计税依据和应纳税额计算：

（1）有同类消费品销售价格的：按加权平均售价。

（2）没有同类应税消费品销售价格的：按组成计税价格。

组成计税价格为：

①从价定率征收消费税：组成计税价格＝[成本×（1＋成本利润率）]÷（1－消费税税率）。

②复合计征消费税：组成计税价格＝（成本＋利润＋从量消费税）÷（1－比例税率）。

十、委托加工应税消费品组成计税价格及应纳税额的计算

1.委托加工应税消费品的确定：

委托加工应税消费品是指委托方提供原料和主要材料，受托方只收取加工费和代垫部分辅助材料加工的应税消费品。

2.受托方代收代缴消费税款：

（1）受托方加工完毕向委托方交货时代收代缴消费税。

如果受托方是个体经营者，委托方须在收回加工应税消费品后向委托方所在地主管税务机关缴纳消费税。

（2）受托方未代收代缴消费税，委托方要补税。对委托方补征税款的计税依据是：

①如果收回的应税消费品直接销售，按销售额计税补征。

②如果收回的应税消费品尚未销售或用于连续生产等，按组成计税价格计税。

（3）受托方代收代缴消费税的计算：

①受托方有同类应税消费品销售价格：按同类应税消费品价格。

②没有同类应税消费品价格的，按照组成计税价格计算纳税。

组价公式为：

①从价计征：组价＝（材料成本＋加工费）/（1－消费税比例税率）

②复合计征：组价＝（材料成本＋加工费＋从量税）/（1－消费税比例税率）

3.委托方收回应税消费品后的处理：

（1）直接出售：委托方以不高于受托方的计税价格出售的，不再缴纳消费税。

（2）加价出售：委托方以高于受托方的计税价格出售的，需按照规定申报缴纳消费税，在计税时准予扣除受托方已代收代缴的消费税。

（3）连续生产应税消费品：对委托加工收回消费品已纳的消费税，可按当期生产领用数量从当期应纳消费税税额中扣除。

十一、消费税已纳税款扣除的规定

（一）扣税范围——9 项

1.外购已税烟丝生产的卷烟

2.外购已税高档化妆品生产的高档化妆品

3.外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石

4.外购已税鞭炮、焰火生产的鞭炮、焰火

5.外购已税汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油为原料生产的应税成品油

6.外购已税杆头、杆身和握把为原料生产的高尔夫球杆

7.外购已税木制一次性筷子为原料生产的木制一次性筷子

8.外购已税实木地板为原料生产的实木地板

9.外购葡萄酒连续生产应税葡萄酒

十二、卷烟批发环节征收消费税的规定

1.纳税人：境内从事卷烟批发业务的单位和个人。

2.纳税环节：生产/委托加工/进口、批发（加收）。

【提示】批发企业之间销售的卷烟不缴纳消费税。

3.适用税率：批发销售的所有牌号规格的卷烟，消费税为复合计税：从价 11%＋从量 250 元/箱或 1 元/条。

4.税额计算：应纳消费税＝销售额×11%＋销售量×单位税额

5.纳税地点：卷烟批发企业的机构所在地，总机构与分支机构不在同一地区的，由总机构申报纳税。

十三、超豪华小汽车零售环节征收消费税的规定

1.纳税人：将超豪华小汽车（每辆零售价格不含增值税≥130 万元的乘用车和中轻型商用客车）销售给消费者的单位和个人。

2.税额计算：

一般情形：应纳税额＝零售环节不含增值税销售额×10%。

厂家直销：应纳税额＝不含增值税销售额×（生产环节税率＋10%）。

十四、电子烟批发环节消费税政策

1.纳税义务人：在中华人民共和国境内批发电子烟的单位为消费税纳税人。电子烟批发环节纳税人，是指取得烟草专卖批发企业许可证并经营电子烟批发业务的企业。

2.征收范围：电子烟。

3.税率：电子烟批发环节的税率为 11%。

4.计税依据：纳税人批发电子烟的，按照批发电子烟的销售额计算纳税。

十五、进口应税消费品的基本规定

1.纳税人：进口或代理进口应税消费品的单位和个人

2.税目和税率：税率考试给

3.组成计税价格及应纳税额计算：

（1）从价定率：

组成计税价格＝（关税完税价格＋关税）÷（1－消费税税率）

应纳税额＝组成计税价格×消费税税率

（2）从量定额：

应纳税额＝应税消费品数量×消费税定额税率

（3）复合计税：

组成计税价格＝（关税完税价格＋关税＋进口数量×消费税定额税率）÷（1－消费税比例税率）

应纳税额＝组成计税价格×消费税比例税率＋进口数量×消费税定额税率

【总结】消费税四个“2”

第一个“2”：征两道税的只有两个——烟（包括卷烟+电子烟，出厂环节征一道；批发环节征一道）和超豪华小汽车（出厂环节征一道，因为属于小汽车；零售环节征一道，因为超豪华）

第二个“2”：零售环节征税的只有两个——超豪华小汽车和金银首饰

第三个“2”：从量征税的只有两个——啤酒、黄酒+成品油

第四个“2”：从价从量复合征税的只有两个——卷烟+白酒

其他的消费税应税消费品都是出厂环节，从价，征一道税。

十六、消费税退（免）税或征税政策的适用范围

（一）政策：

1.出口免税并退税

（1）有出口经营权的外贸企业购进应税消费品直接出口；

（2）外贸企业受其他外贸企业委托代理出口应税消费品。

2.出口免税但不退税

有出口经营权的生产性企业自营出口或生产企业委托外贸企业代理出口自产的应税消费品。

3.出口不免税也不退税

除生产企业、外贸企业外的其他企业（指一般商贸企业），委托外贸企业代理出口应税消费品一律不予退（免）税。

（二）消费税退税的计税依据

1.从价定率计征消费税的：为已征且未在内销应税消费品应纳税额中抵扣的购进出口货物金额。

2.从量定额计征消费税的：为已征且未在内销应税消费品应纳税额中抵扣的购进出口货物数量。

3.复合计征消费税的：按从价定率和从量定额的计税依据分别确定。

第四章　城市维护建设税

【提示】将教育附加和地方教育附近合并在此处

一、城市维护建设税的计税依据：

（1）计税依据为纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额。

（2）计税依据不包括增值税、消费税税额的滞纳金和罚款。

（3）城建税进口不征、出口不退。

（4）生产企业出口货物实行免、抵、退税办法后，当期免抵的增值税税额，应纳入计征范围。

（5）对实行增值税期末留抵退税的纳税人，其退还的增值税期末留抵税额应在计税依据中扣除。

二、税率（记）——地区差别比例税率，共分三档：

1.市区 7%

2.县城、镇 5%

3.不在市、县城、镇 1%

三、税收优惠

（一）基本规定

1.减免“两税”而发生的退税，同时退还已缴纳的城市维护建设税。

2.出口产品退还“两税”，不退还已缴纳的城市维护建设税。

3.“两税”实行先征后返、先征后退、即征即退办法的，除另有规定外，随“两税”附征的城市维护建设税，一律不予退（返）还。

（二）一般税收优惠

1.对国家重大水利工程建设基金，免征城建税。

2.自 2023.1.1-2027.12.31，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征城市维护建设税。

四、计税依据与应纳税额计算

1.基本规定——纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额

应纳税额＝实际缴纳的“两税”税额×适用税率

实际缴纳的“两税”税额

＝应纳“两税”税额（不含因进口货物或境外单位和个人向境内销售劳务、服务、无形资产缴纳的“两税”税额）＋增值税免抵税额－直接减免的“两税”税额－期末留抵退税退还的增值税税额

【解析】直接减征或免征的“两税”税额，不包括实行先征后返、先征后退、即征即退办法退还的“两税”税额。

2.具体规定：

（1）“两税”补、罚，城建税也要补、罚。

（2）“两税”的滞纳金和罚款，不作城建税的计税依据。

（3）直接减征或免征的“两税”税额，不包括实行先征后返、先征后退、即征即退办法退还的“两税”税额。

（4）增值税小规模纳税人更正、查补此前按照一般计税方法确定的城市维护建设税计税依据，允许扣除尚未扣除完的留抵退税额。

五、教育费附加和地方教育附加

1.缴费人

凡缴纳增值税、消费税的单位和个人，为教育费附加和地方教育附加的缴费人。

2.附加率

教育费附加的附加率为3%，地方教育附加的附加率为2%。

3.计费方法

应纳教育费附加（包括地方教育附加）=（实际缴纳的增值税+实际缴纳的消费税）×附加率

4.优惠政策

（1）对由于减免增值税、消费税而发生退税的，可同时退还已征收的教育费附加。但对出口产品退还增值税、消费税的，不退还已征收的教育费附加。

（2）对国家重大水利工程建设基金免征教育费附加。

（3）自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收教育费附加、地方教育附加。

（5）自2016年2月1日起，按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人，免征教育费附加、地方教育附加。

第五章　土地增值税

一、土地增值税的征税范围

1.一般规定：

（1）转让国有土地使用权。

（2）地上建筑物及其附着物连同国有土地使用权一并转让（新房或存量房）。

2.特殊规定：

（1）合作建房：建成后按比例分房自用，暂免；建成后转让的，征税。

（2）房地产交换：

①双方均应征税；

②个人互换自有居住用房地产，经核实可免征。

（3）房地产抵押：

①抵押期间不征税；

②抵押期满转让权属抵债，征税。

（4）国家收回土地使用权、征用地上建筑物及附着物，免征。

（5）房地产出租/房地产评估增值/代建房行为/房地产继承，不属于征税范围。

（6）房地产赠与：

①特定赠与，不属于征税范围；

②其他赠予，征税。

二、转让房地产收入额的确定

（1）房地产发生视同销售行为，一般按同类价确定收入。

（2）不含增值税的收入＝含增值税的收入－增值税销项税额或增值税税额

三、房地产开发企业转让新开发房地产的土地增值税计算的扣除项目

（1）取得土地使用权所支付的金额

土地价款；缴纳的相关费用（登记、过户手续费和契税等）

①以出让方式取得土地使用权的，为支付的土地出让金。

②以行政划拨方式取得土地使用权的，为转让土地使用权时按规定补缴的出让金。

③以转让方式取得土地使用权的，为支付的地价款。

（2）房地产开发成本

土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用

（3）房地产开发费用

利息能分摊并能提供金融机构的贷款证明 利息＋[（1）＋（2）]×5%以内

利息不能分摊或不能提供金融机构的贷款证明 [(1）＋（2)] ×10%以内

（注：利息最高不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额；不包括加息、罚息）

（4）税金城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

（5）其他扣除项目 [(1）＋（2)] ×20%

四、转让旧房及建筑物的评估价格

1.评估法：

（1）取得土地使用权支付的金额：

未支付地价款或不能提供支付凭据的，不允许扣除。

（2）旧房及建筑物的评估价格＝重置成本价×成新度折扣率

（3）与转让有关的税金：城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税。

（4）评估费：因隐瞒、虚报成交价格等而按评估价格计税时的评估费不可扣除。

2.发票法：

（1）不能取得评估价格，但能提供购房发票的：

扣除金额＝发票价×（1＋5%×年数）。

（2）与转让有关的税金：城建税、教育费附加、地方教育附加、印花税、契税。

【提示】购房时缴纳的契税，凡能提供契税完税凭证的，准予作为“与转让房地产有关的税金”予以扣除，但不作为加计 5%基数。

3.核定法：

对转让旧房及建筑物，既没有评估价格，又不能提供购房发票的，税务机关可实行核定征收。

五、应纳税额计算的步骤：

（1）收入（不含增值税）

（2）扣除项目

（3）增值额＝收入－扣除项目

（4）增值率＝增值额÷扣除项目

（5）根据增值率确定适用税率及速算扣除系数

税额＝增值额×适用税率－扣除项目×速算扣除系数

六、土地增值税的税收优惠

1.转让下列房屋，增值额未超过扣除项目金额 20%的，免税。

（1）建造普通标准住宅出售。

（2）转让旧房作为改造安置住房房源。

（3）转让旧房作为公租房房源。

（4）转让旧房作为保障性住房

2.国家征收、收回的房地产，免税。

（1）因国家建设需要而被政府征收、收回的房地产。

（2）因城市实施规划、国家建设需要而搬迁，纳税人自行转让房地产。

3.对个人销售住房，暂免征土地增值税。

4.企业改制重组涉及的土地增值税，暂不征收。

七、房地产开发企业土地增值税的清算

1.清算的情形：

（1）应进行清算：

①房地产开发项目全部竣工、完成销售的。

②整体转让未竣工决算房地产开发项目的。

③直接转让土地使用权的。

（2）可要求清算：

①已竣工验收的房地产开发项目，已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上，或该比例虽未超过85%，但剩余的可售建筑面积已经出租或自用的。

②取得销售（预售）许可证满3年仍未销售完毕的。

③纳税人申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的。

④省税务机关规定的其他情况。

2.清算收入确认：

（1）一般销售收入：

①清算时已全额开具商品房销售发票的，按发票金额确认收入；未开或未全额开具发票的，以销售合同所载的售房金额及其他收益确认收入。

②合同面积与实测面积不一致，在清算前已发生补、退房款的，应在计税时予以调整。

③应税收入＝营改增前转让收入＋营改增后不含增值税收入

（2）视同销售收入：

房企将开发产品用于职工福利、奖励、对外投资、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他单位和个人的非货币性资产等，所有权转移时应视同销售房地产，其收入按下列方法和顺序确认：

①按本企业在同一地区、同一年度销售的同类房地产的平均价格确定；

②由主管税务机关参照当地当年、同类房地产的市场价格或评估价值确定。

3.公共设施处理：

房企开发建造的与清算项目配套的居委会和派出所用房、会所、停车场（库）、物业管理场所、变电站、热力站、水厂、文体场馆、学校、幼儿园、托儿所、医院、邮电通讯等公共设施，按以下原则处理：

（1）建成后产权属于全体业主所有的，其成本、费用可以扣除；

（2）建成后无偿移交给政府、公用事业单位用于非营利性社会公共事业的，其成本、费用可以扣除；

（3）建成后有偿转让的，应计算收入，并准予扣除成本、费用；

4.清算后：

（1）纳税人按规定预缴土地增值税后，清算补缴的土地增值税，在主管税务机关规定的期限内补缴的，不加收滞纳金。

（2）清算后转让的扣除项目金额＝转让面积×单位建筑面积成本费用

单位建筑面积成本费用＝清算时的扣除项目总金额÷清算的总建筑面积

第六章　资源税

一、纳税义务人

1.在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域开发应税资源的单位和个人，为资源税的纳税人。

2.对取用地表水或者地下水的单位和个人试点征收水资源税

3.中外合作开采陆上、海上石油资源的企业。

二、税收优惠

（一）法定免征

1.开采原油以及在油田范围内运输原油过程中用于加热的原油、天然气

2.煤炭开采企业因安全生产需要抽采的煤成（层）气

（二）减征

1.减征20%：从低丰度油气田开采的原油、天然气

2.减征30%

（1）高含硫天然气、三次采油、从深水油气田开采的原油和天然气减征30%

（2）从衰竭期矿山开采的矿产品减征30%

（3）对页岩气资源税（按6%的规定税率）减征30%

3.减征40%：稠油、高凝油

4.增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）

（三）省、自治区、直辖市决定减免

1.纳税人开采或者生产应税产品过程中，因意外事故或者自然灾害等原因遭受重大损失。

2.纳税人开采共伴生矿、低品位矿、尾矿。

（四）其他减免税

1.自2014年12月1日至2027年12月31日，对充填开采置换出来的煤炭，资源税减征50%

三、计税依据和应纳税额的计算

1.从价定率应纳税额的计算：

应纳税额＝应税产品销售额×适用税率。

（1）销售额按纳税人销售应税产品向购买方收取的全部价款确定，不包括增值税销项税额。

（2）纳税人开采或生产应税产品自用的，应缴纳资源税；自用于连续生产应税产品的，不缴纳资源税。

2.从量定额应纳税额的计算：

应纳税额＝应税产品销售数量×适用税额。

3.计入销售额中的相关运杂费用，凡取得增值税发票或者其他合法有效凭据的，准予从销售额中扣除。相关运杂费用，是指应税产品从坑口或者洗选（加工）地到车站、码头或者购买方指定地点的运输费用、建设基金以及随运销产生的装卸、仓储、港杂费用。

4.组价公式

组成计税价格＝成本×（1＋成本利润率）÷（1－资源税税率）

四、准予扣减外购应税产品的购进金额或购进数量的规定

1.扣减政策：

（1）纳税人外购应税产品与自采应税产品混合销售或者混合加工为应税产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，准予扣减外购应税产品的购进金额或者购进数量；当期不足扣减的，可结转下期扣减。

（2）纳税人应当准确核算外购应税产品的购进金额或者购进数量，未准确核算的，一并计算缴纳资源税。

（3）纳税人核算并扣减当期外购应税产品购进金额、购进数量，应当依据外购应税产品的增值税发票、海关进口增值税专用缴款书或者其他合法有效凭据。

2.直接扣减：

纳税人以外购原矿与自采原矿混合为原矿销售，或者以外购选矿产品与自产选矿产品混合为选矿产品销售，在计算应税产品销售额或者销售数量时，直接扣减外购原矿或者外购选矿产品购进金额或者购进数量。

3.计算扣减：

纳税人以外购原矿与自采原矿混合洗选加工为选矿产品销售的，在计算应税产品销售额或者销售数量时，按照下列方法进行扣减：

准予扣减的外购应税产品购进金额（数量）＝外购原矿购进金额（数量）×（本地区原矿适用税率÷本地区选矿产品适用税率）

4.不能按照上述方法计算扣减的，按照主管税务机关确定的其他合理方法进行扣减。

五、不缴纳水资源税的情形：

1.农村集体经济组织及其成员从本集体经济组织的水塘、水库中取用水。

2.家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取用水。

3.水利工程管理单位为配置或者调度水资源取水。

4.为保障矿井等地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取用（排）水。

5.为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水。

6.为农业抗旱和维护生态与环境必须临时应急取水。

六、水资源税免税项目

1.规定限额内的农业生产取用水。

2.取用污水处理再生水。

3.除接入城镇公共供水管网以外，军队、武警部队通过其他方式取用水。

4.抽水蓄能发电取用水。

5.采油排水经分离净化后在封闭管道回注。

七、水资源税计税依据及应纳税额的计算

应纳税额的计算——从量计征

1.一般取用水：

应纳税额＝实际取用水量×适用税额

2.水力发电和火力发电贯流式冷却取用水：

应纳税额＝实际发电量×适用税额

第七章　车辆购置税

一、车辆购置税的征税范围及税率

1.车辆购置税征税对象：

（1）汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过一百五十毫升的摩托车。

（2）地铁、轻轨等城市轨道交通车辆，装载机、平地机、挖掘机、推土机等轮式专用机械车，以及起重机（吊车）、叉车、电动摩托车，不属于应税车辆。

2.车辆购置税的征税范围：

（1）购买自用。

（2）进口自用。

（3）受赠使用。

（4）自产自用。

（5）获奖自用。

（6）其他自用行为：如拍卖、抵债、走私、罚没等方式取得并自用的应税车辆的。

3.税率：比例税率 10%。

二、税收优惠

（一）法定免税

1.依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用车辆免税。

2.中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入装备订货计划的车辆免税。

3.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆免税。

4.设有固定装置的非运输专用作业车辆免税。

5.城市公交企业购置的公共汽电车免税。

（二）其他减免

1.回国服务的在外留学人员用现汇购买 1 辆个人自用国产小汽车免税。

2.长期来华定居专家进口 1 辆自用小汽车免税。

3.防汛部门和森林消防部门用于指挥、检查、调度、报汛（警）、联络的由指定厂家生产的设有固定装置的指定型号的车辆免税。

4.对购置日期在 2024.1.1-2025.12.31 期间内的新能源汽车免税。

其中,每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元;对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的

新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。对购置日期在 2014 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内的新能源汽车免税。

5.自 2018.7.1－2027.12.31 对购置挂车减半征收车辆购置税。

6.中国妇女发展基金会“母亲健康快车”项目的流动医疗车免税。

7.原公安现役部队和原武警、森林、水电部队改制后换发地方机动车牌证的车辆（公安消防、武警森林部队执行灭火救援任务的车辆除外），一次性免税。

三、车辆购置税的计税依据——计税价格

（一）购买自用应税车辆

计税价格为纳税人购买应税车辆而实际支付给销售者的全部价款，不包含增值税税款。

计税价格＝全部价款÷（1＋增值税税率或征收率）

（二）进口自用应税车辆：组成计税价格

组成计税价格＝关税完税价格＋关税（＋消费税）

或者组成计税价格=（关税完税价格+关税）/（1-消费税税率）

（三）自产、受赠、获奖或其他方式取得并自用应税车辆

1.纳税人自产自用应税车辆

（1）计税价格按照纳税人生产的同类应税车辆（即车辆配置序列号相同的车辆）的销售价格确定，不包括增值税税款；

（2）没有同类应税车辆销售价格的，按照组价确定。

组成计税价格＝成本×（1＋成本利润率）

2.受赠、获奖或者其他方式取得自用应税车辆

（1）非自产

①计税价格按照购置应税车辆时相关凭证载明的价格确定，不包括增值税税款。

②无法提供相关凭证的，参照同类应税车辆市场平均交易价格确定其计税价格。

（2）原车辆所有人为车辆生产或销售企业

①未开具机动车销售统一发票的，按照车辆生产或者销售同类应税车辆的销售价格确定应税车辆的计税价格。

②无同类应税车辆销售价格的，按照组成计税价格确定应税车辆的计税价格。

第八章　环境保护税

一、环境保护税纳税人及征税对象

1.纳税人：在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者，不包括政府机关、家庭和个人。

2.征税对象：大气污染物、水污染物、固体废物、（工业）噪声。

3.不征税项目：

（1）企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物

的。

（2）企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的。

（3）禽畜养殖场依法对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的。

二、免征规定

1.农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物。

2.机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的。

3.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，未超标的。

4.纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环保标准。

三、减征规定

1.减按75%：纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的。

2.减按50%：纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的。

3.纳税人噪声声源：一个月内累计昼间超标不足15昼或者累计夜间超标不足15夜的，分别减半（50%）计算应纳税额。

四、环境保护税计税依据与应纳税额的计算

1.计税依据：

（1）大气污染物：

计税依据为污染物排放量折合的污染当量数。

污染当量＝该污染物的排放量÷该污染物的污染当量值

【注意】每一排放口应税大气污染物，按照污染当量数从大到小排序，对前三项污染物征税。

（2）水污染物：

计税依据为污染物排放量折合的污染当量数。

污染当量＝该污染物的排放量÷该污染物的污染当量值

【注意】每一排放口的应税水污染物：第一类水污染物按照前五项征税；其他类水污染物按照前三项征税。

（3）固体废物：

计税依据为固体废物的排放量（吨数）。

排放量＝当期应税固体废物的产生量－当期应税固体废物贮存量－处置量－综合利用量

（4）噪声：计税依据为超标的分贝数。

2.应纳税额计算：

（1）应税大气污染物：

应税大气污染物的应纳税额＝污染当量数×适用税额

应税大气污染物的污染当量数＝该污染物的排放量÷该污染物的污染当量值

（2）水污染物：

应纳税额＝污染当量数×适用税额

应税水污染物的污染当量数＝该污染物的排放量÷该污染物的污染当量值

（3）固体废物：

应纳税额＝固体废物排放量×适用税额

＝（当期固体废物的产生量－当期固体废物的综合利用量－当期固体废物的贮存量－当期固体废物的处置量）×适用税额

（4）应税噪声：

应纳税额＝超过国家规定标准的分贝数所对应的具体适用税额

第九章　烟叶税

烟叶税应纳税额计算和征收管理

1.烟叶税应纳税额计算：

应纳税额＝实际支付的价款总额×20%

＝（收购价款＋价外补贴）×20%

＝收购价款×（1＋10%）×20%

【提示】计算烟叶税时的价外补贴比例固定为10%，和实际补贴可能不同。

2.征收管理：

（1）纳税地点：烟叶收购地的主管税务机关。

（2）纳税义务发生时间：收购烟叶的当天。

（3）申报缴纳：

①烟叶税按月计征。

②纳税义务发生月终了之日起15日内申报纳税。

第十章　关税

一、一般进口货物完税价格

进口货物的完税价格由海关以符合规定的成交价格以及该货物运抵中国境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费为基础审查确定。

1.应计入关税完税价格的项目：

（1）由买方负担的购货佣金以外的佣金和经纪费。

（2）由买方负担的与该货物视为一体的容器费用。

（3）由买方负担的包装材料费用和包装劳务费用。

（4）与进口货物的生产和向中国境内销售有关的，由买方以免费或者以低于成本的方式提供并可以按适当比例分摊的料件、工具、模具、消耗材料及类似货物的价款，以及在境外开发、设计等相关服务。

（5）作为该货物向中国境内销售的条件，买方必须支付的、与该货物有关的特许权使用费。

（6）卖方直接或间接从买方对该货物进口后转售、处置或使用所得中获得的收益。

2.不计入关税完税价格的调整项目：

（1）厂房、机械、设备等货物进口后进行建设、安装、装配、维修和技术服务费用，但保修费用除外。

（2）货物运抵中国境内起卸后的运输及相关费用、保险费。

（3）进口关税及国内税收。

二、特殊进口货物和公式定价进口货物的完税价格

（一）特殊进口货物关税完税价格

1.运往境外修理的货物：以海关审定的境外修理费和料件费为完税价格，不含运保费。

2.运往境外加工的货物：以海关审定的境外加工费和料件费以及该货物复运进境的运输及其相关费用、保险费估定完税价格。

3.暂时进境货物：

（1）按照一般进口货物估价办法的规定估定完税价格。

（2）经批准留购的，以海关审定的留购价格作为完税价格。

4.租赁方式进口：

（1）租赁期间以海关审定的租金为完税价格，利息应计入；

（2）留购的租赁货物，以海关审定的留购价格作完税价格；

（3）承租人申请一次性缴纳税款的，经海关同意，按照进口货物海关估价办法的规定或租金总额估定完税价格。

5.予以补税的减免税货物：

（1）减免税货物因转让、提前解除监管以及减免税申请人发生主体变更、终止情形或者其他原因需要补征税款的，补税的完税价格以货物原进口时的完税价格为基础，按照减免税货物已进口时间与监管年限的比例进行折旧。

补税的完税价格＝减免税货物原进口时的完税价格×［1－减免税货物已进口时间÷（监管年限×12）］

（2）减免税申请人将减免税货物移作他用需要补缴税款的，补税的完税价格以货物原进口时的完税价格为基础，按照需要补交税款的时间与监管年限的比例进行折旧。

补税的完税价格＝减免税货物原进口时的完税价格×［需要补缴税款的时间÷（监管年限×365）］

6.无成交价格的进口货物：依次用5种方法审定完税价格。（①相同货物；②类似货物；③倒扣价格；④计算价格；⑤合理方法）

三、关税缴纳、滞纳金、保全及强制措施

1.关税缴纳：

（1）申报时限：进口货物自运输工具申报进境之日起14日内，出口货物在货物运抵海关监管区后装货的24小时以前，应由进出口货物的纳税义务人向货物进（出）境地海关申报。

（2）缴库期限：纳税义务人应当自海关填发税款缴款书之日起15日内，向指定银行缴纳税款。

（3）延期纳税：纳税人因不可抗力或者国家税收政策调整不能按期缴纳税款的，依法提供税款担保后，可以直接向海关办理延期缴纳税款手续。延期纳税最长不超过6个月。

2.滞纳金：

关税滞纳金金额＝滞纳关税税额×滞纳金征收比率（万分之五）×滞纳天数

3.保全及强制措施：

（1）保全措施：

①书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构暂停支付纳税人相当于应纳税款的存款。

②扣留纳税人价值相当于应纳税款的货物或者其他财产。

（2）强制措施：

①书面通知其开户银行或者其他金融机构从其存款中扣缴税款。

②将应税货物依法变卖，以变卖所得抵缴税款。

③扣留并依法变卖其价值相当于应纳税款的货物或者其他财产，以变卖所得抵缴税款。

四、税收优惠

（一）下列进出口货物、进出境物品，减征或免征关税：

1.关税、进口环节增值税或消费税税额在人民币 50 元以下的一票货物；

2.无商业价值的广告品和货样；

3.外国政府、国际组织无偿赠送的物资；

4.在海关放行前遭受损坏或损失的货物；

5.规定数额以内的物品；

6.进出境运输工具装载的途中必需的燃料、物料和饮食用品等。

7.中华人民共和国缔结或者参加的国际条约规定减征、免征关税的货物、物品；

（二）暂时免税

1.暂时进口或者暂时出口的货物，以及特准进口的保税货物，在货物收发货人向海关缴纳相当于税款的保证金或者提供担保后,准予暂时免纳关税。

2.下列进出口货物暂不缴纳关税，9 种：

（1）在展览会、交易会、会议及类似活动中展示或者使用的货物；

（2）文化、体育交流活动中使用的表演、比赛用品；

（3）进行新闻报道或者摄制电影、电视节目使用的仪器、设备及用品；

（4）开展科研、教学、医疗活动使用的仪器、设备及用品；

（5）在（1）-（4）项所列活动中使用的交通工具及特种车辆；

（6）货样；

（7）供安装、调试、检测设备时使用的仪器、工具；

（8）盛装货物的容器；

（9）其他用于非商业目的的货物。

3.暂时进境或者暂时出境的上述货物，应当自进境或者出境之日起 6 个月内复运出境或者复运进境；需要延长复运出境或者复运进境期限的，纳税义务人应当根据海关总署的规定向海关办理延期手续。

（三）特定减免税

涉及：科教用品、残疾人专用品、慈善捐赠物资、重大技术装备、集成电路产业和软件产业、科普用品，国家综合性消防救援队伍进口消防救援设备

第十一章　非税收入

一、非税收入的特点

1.灵活性：为形式多样性和时间、标准的灵活性

2.非普遍性：有特定的管理对象和征收对象

3.不稳定性

4.资金使用上的特定性

二、按照政府对非税收入的管理分类（12类）

1.行政事业性收费

2.政府性基金

3.罚没收入

4.国有资源（资产）有偿使用收入

5.国有资本收益

6.彩票公益金收入

7.特许经营收入

8.中央银行收入

9.以政府名义接受的捐赠收入

10.主管部门集中收入

11.政府收入的利息收入

12.其他非税收入

三、按照预算管理分类

1.一般公共预算中的非税收入：

专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入和其他收入；

2.政府性基金预算中的非税收入：农网还贷资金收入、铁路建设基金收入、国家重大水利工程建设基金收入；

3.国有资本经营预算中的非税收入：仅包括国有资本经营收入。

四、文化事业建设费

1.缴费人

（1）在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位，应按照规定缴纳文化事业建设费。

（2）在中华人民共和国境内提供娱乐服务的单位和个人，应按照规定缴纳文化事业建设费。

（3）中华人民共和国境外的广告媒介单位和户外广告经营单位在境内提供广告服务,在境内未设有经营机构的，以广告服务接受方为文化事业建设费的扣缴义务人。

2.征收范围：广告服务+娱乐服务

3.计费方法

应缴费额=计费销售额×3%

五、残疾人就业保障金

1.缴费人

未按规定比例安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（以下简称用人单位）是残保金的缴费人。

2.征收范围

用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%。具体比例由各省、自治区、直辖市人民政府根据本地区的实际情况规定。

3.计费方法

残保金年缴纳额=（上年用人单位在职职工人数×所在地规定的比率-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）×上年用人单位在职职工年平均工资。

4.小微企业减免和分档征收